

1503527-63.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... que, decididos à prática de um furto, os acusados dirigiram-se ao imóvel de propriedade do Município de Guarujá, onde funcionava o cartório eleitoral, ingressaram no local pulando o muro e, com o auxílio de uma faca, cortaram 10 metros de fios de energia elétrica (vide laudo pericial de fls. 77/83). Ocorre que, ao perceberem que os fios não eram de cobre, os acusados desistiram da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503527-63.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503527-63.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2310223/2019 - DEL.POL.GUARUJA, 8177028 - DEL.POL.GUARUJA, 7514/2019 - DEL.POL.GUARUJA, 2310223 - DEL.POL.GUARUJA, 7514/19/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2310223 - DEL.POL.GUARUJA, 7514/19/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2310223 - DEL.POL.GUARUJA, 7514/19/203 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSVALDO THEODORO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

OSVALDO THEODORO e RICK ANDERSON DA SILVA ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 163, caput, e parágrafo único, inciso III, do Código Penal porque, no dia 24 de outubro de 2019, por volta de 00h01, na Rua Washington, nº 473, Vila Maia, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, inutilizaram 10 metros de fios de energia elétrica de propriedade do Município de Guarujá.

Consta da denúncia que, decididos à prática de um furto, os acusados dirigiram-se

ao imóvel de propriedade do Município de Guarujá, onde funcionava o cartório eleitoral, ingressaram no local pulando o muro e, com o auxílio de uma faca, cortaram 10 metros de fios de energia elétrica (vide laudo pericial de fls. 77/83). Ocorre que, ao perceberem que os fios não eram de cobre, os acusados desistiram da subtração e deixaram a fiação no local.

Consta que, assim agindo, os acusados acabaram por inutilizar a res, provocando danos ao patrimônio do Município de Guarujá.

A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2020 (fls. 91). O réu Rick Anderson foi citado pessoalmente (fls. 125) e apresentou resposta à acusação (fls. 130/131). O corréu Osvaldo, por sua vez, não foi localizado para citação pessoal. Na atual fase, o Ministério Público requereu a absolvição sumária dos réus, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 236/238).

É o relatório.

DECIDO.

Razão assiste ao Ministério Público, sendo caso de absolvição sumária por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Não há prova do valor dos danos causados ao prédio em que funcionava o cartório eleitoral. Ainda, como a vítima é o Município e considerando tratar-se de 10 metros de fios de energia elétrica supostamente danificados, o valor não pode ser considerado relevante.

Ademais, a res sequer foi retirada do patrimônio da vítima.

Nessas circunstâncias, não se pode dizer que a conduta atribuída aos acusados represente violação à norma penal, dada a insignificante lesão provocada no bem jurídico tutelado.

Ora, como é sabido, de minimis non curat praetor.

Acrescento que o e. Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (STF, RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).

“Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de furto simples. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Princípio da insignificância. Reincidência. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Concessão da ordem de ofício”. (STF, HC 176.564/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 01/02/2021).

A atipicidade da conduta, portanto, é de ser reconhecida.

Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE os acusados OSVALDO THEODORO e RICK ANDERSON DA SILVA ALVES, qualificados nos autos, da acusação de cometimento do delito tipificado no art. 163, caput, e parágrafo único, inciso III, do Código Penal, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA